

1501523-97.2021.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves
Comarca: Embu das Artes
Foro: Foro de Embu das Artes
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 19/07/2022

...
Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Embu das Artes
Foro de Embu das Artes
1ª Vara Judicial
Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501523-97.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501523-97.2021.8.26.0628
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211399/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 19441790 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1365/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2211399 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEXANDRE BATISTA LEITE e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ALEXANDRE BATISTA LEITE e WALDEMIRO ALCOFORADO LEIMIG FILHO, ambos qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, pois, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 09h50min, na Rodovia Rodoanel Mário Covas, km 283, nesta Comarca, agindo em concurso de agentes, caracterizado pelo ajuste prévio e unidade de desígnios, mantendo a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, um caminhão trator Scania/T113 H 4x2 360, placas GPB1J30, de propriedade de

Luiz Carlos de Ponte, carregado com 32 (trinta e duas) toneladas de açúcar, mercadoria avaliada em R\$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), de propriedade de Central Energética Moreno Açúcar e Alcool Ltda, bem como um aparelho celular, de marca Motorola, Modelo Moto G, pertencente a Nielseen Moscardi Fernandes (fls. 120/122).

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2021 (fls. 124/125).

Os réus foram citados (fls. 138 e 140) e apresentaram resposta à acusação (fls. 150/158 e 171/179).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 193/194), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as vítimas e testemunhas e interrogados os réus e, em seguida, aditada a denúncia, a fim de que passe a constar que os acusados receberam, conduziram e transportaram, em proveito próprio e alheio, os bens descritos na inicial acusatória, razão pela qual são denunciados pelo delito previsto no art. 180, "caput", do Código Penal (fls. 260/261).

Ante a ausência de interesse na inquirição de outras testemunhas ou na realização de novo interrogatório dos réus, foi encerrada a instrução processual (fls. 265).

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, nas quais requereu, em resumo, a procedência integral da ação penal, com a exasperação da pena-base do réu Waldemiro, em razão dos maus antecedentes, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao referido réu, e da agravante da reincidência em relação a ambos os acusados, assim como a imposição de regimes iniciais semiaberto e fechado, respectivamente, a Alexandre e Waldemiro (fls. 269/274).

A Defesa do acusado Waldemiro Alcoforado Leimig Neto requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da detração, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição de regime inicial semiaberto (fls. 277/286).

A Defesa do acusado Alexandre Batista Leite requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a imposição de regime inicial aberto ou semiaberto (fls. 324/337).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração, prevista no Código Penal:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Pois bem.

A materialidade do crime foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição/apreensão (fls. 6 e 9), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Em sede policial, ambos os acusados confessaram o delito de receptação (fls. 11/12 e 13/14).

Em Juízo, o réu ALEXANDRE BATISTA LEITE optou por permanecer em silêncio.

O réu WALDEMIRO ALCOFORADO LEIMIG FILHO relatou que um amigo ligou para que ele levasse um caminhão até Campinas, por certa quantia em dinheiro. Como estava desempregado, aceitou levar o caminhão. Confessou saber se tratar de produto de ilícito, mas não sabia detalhes do que estava ocorrendo. Disse, ainda, que convidou Alexandre para que ele o ajudasse a levar o caminhão.

E a confissão dos acusados, ainda que exclusivamente em sede policial (no caso de Alexandre), como se verá a seguir, foi corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, havendo, portanto, compatibilidade e concordância suficientes a fim de que dela se extraia o devido valor probatório, nos moldes do art. 197 do Código de Processo Penal.

A vítima NIELSEEN MOSCARDI FERNANDES disse não se recordar das características

físicas dos sujeitos que o roubaram, pois estava embriagado. Não reconheceu os acusados como autores do roubo descrito inicialmente na denúncia. No mais, relatou que sofreu um roubo, tendo os autores do delito levado o caminhão com a carga e seu telefone celular. Ficou com a liberdade restrita por certo período. Depois de liberado, tomou conhecimento de que os bens haviam sido encontrados.

A vítima LUIZ CARLOS DE PONTE não presenciou o roubo em questão. Todavia, foi quem ligou para a polícia para informar acerca do ilícito. Não chegou a ver os acusados. A testemunha TÚLIO RAMON DE ALMEIDA, policial militar, relatou que foi jogado na rede de rádio que foi perdido contato com o motorista de um caminhão, que havia desviado da rota. Então, passaram a aguardar um caminhão com as mesmas características indicadas na informação. Ao localizarem o veículo, fizeram a abordagem. Narrou se recordar dos acusados, que estavam dentro do caminhão produto do roubo. Não foi localizada arma de fogo.

A testemunha OSMAR RODRIGUES FERNANDES JÚNIOR, policial militar que também acompanhou a diligência, narrou que realizou a abordagem dos réus dentro do caminhão. Na abordagem, teriam confessado que subtraíram o veículo. Não estavam armados.

Ressalto que, embora tenha havido certa divergência quanto ao depoimento dos policiais militares (especialmente quanto à suposta confissão dos réus acerca da subtração dos bens em questão), as informações por eles trazidas em Juízo se revelaram suficientes para a caracterização dos elementos contidos no tipo penal, uma vez que encontraram os acusados conduzindo veículo automotor, com a respectiva carga e telefone celular, que sabiam ser produto de roubo.

Destaco, outrossim, que tal versão foi apresentada, inclusive, pelos próprios réus, seja em sede extrajudicial, seja em Juízo, o que afasta a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, ante a existência de provas robustas quanto à autoria do crime de receptação que ora lhes é imputado.

E não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade dos réus, impõe-se a condenação de ambos pelo delito previsto no art. 180, "caput", do Código Penal.

Passo, então, à dosagem da pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, observo que ambos os acusados possuem mais de uma condenação definitiva transitada em julgado em momento anterior à prática do crime ora em análise, conforme se verifica das certidões de fls. 74/76 e 77/82, sendo cabível, portanto, que uma delas sirva à configuração da reincidência, enquanto as outras sejam consideradas como Maus Antecedentes, estando tal entendimento respaldado por julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo, argumentando que as condenações pretéritas não são aptas a gerar Maus Antecedentes. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas, sequer foram objeto de irresignação defensiva. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Dosimetria não comporta reforma. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo, ante os comprovados Maus Antecedentes. Réu ostenta duas condenações pretéritas, com trânsito em julgado para ambas as partes, sendo plenamente possível a utilização de uma delas para caracterizar Maus Antecedentes. Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a reincidência e a confissão. Regime inicial semiaberto adequado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso improvido." (Apelação nº 1500815-62.2020.8.26.0602, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Andrade Sampaio, 22.05.2021).

Verifico, nesse sentido, que o acusado Alexandre possui duas condenações definitivas (autos nº 1501040-36.2019.8.26.0079 e 1504138-84.2017.8.26.0536), enquanto o acusado Waldemiro possui quatro condenações definitivas (autos nº 1500851-79.2018.8.26.0536, 1501833-30.2017.8.26.0536, 0010679-21.2013.8.26.0223 e 1501833-30.2017.8.26.0536).

Diante disso, exaspero a pena-base de Alexandre em 1/6 (um sexto) e a de Waldemiro em 1/3 (um terço), em razão dos Maus Antecedentes, alcançando as reprimendas, respectivamente, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que ambos os réus são reincidentes, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Diante da confissão dos sentenciados, seja em Juízo ou perante a autoridade policial, reputo cabível, todavia, a compensação integral dessa agravante com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd', do mesmo diploma legal, uma vez que esta última, por se referir à personalidade do agente, se configura como circunstância preponderante, assim como a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 44416)." (Apelação nº 1500123-81.2021.8.26.0617, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 19.05.2021).

As penas dos réus, portanto, permanecerão inalteradas.

Não há causas modificadoras na terceira etapa da dosimetria a serem consideradas. Assim, a pena final aplicada ao réu Alexandre Batista Leite é de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e ao réu Waldemiro Alcoforado Leimig Neto é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas dos réus, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Sendo ambos os sentenciados reincidentes e portadores de maus antecedentes, e considerando o disposto no art. 44, §2º, do Código Penal, bem como o teor da Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, por entender ser este suficiente para a reprovação da conduta, além de adequado à quantidade da reprimenda.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar, por incursão ao art. 180, "caput", do Código Penal, o réu ALEXANDRE BATISTA LEITE às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo, e o réu WALDEMIRO ALCOFORADO LEIMIG NETO às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo.

Indefiro aos acusados o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que tiveram sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 92/96), e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Contudo, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, determino a expedição de guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716 do C. Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da Execução Penal (Lei de Execução Penal, art. 111, parágrafo único).

Deixo, outrossim, de arbitrar indenização em favor dos ofendidos, considerando a inexistência de dados seguros para estimativa precisa do prejuízo causado, o que poderá ocorrer, oportunamente, pelas vias próprias.

Comunique-se a vítima.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), e expeça-se guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA